

ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔๑/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ปล่อยให้น้ำขยะไหลออกจากรถบรรทุกขยะ ทำให้พื้นผิวจราจรเปียกชื้นและมีเศษขยะตกหล่นบนสะพานกลับรถของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสบอุบัติเหตุ นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดเก็บและขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ก็ถือได้ว่าเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติแต่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในอันที่จะต้องป้องกันมิให้น้ำขยะหรือขยะรั่วไหลหรือหล่นจากรถบรรทุกขนขยะลงบนถนน เป็นเพียงหน้าที่ของบุคคลโดยทั่วไปที่ขับรถขนส่งของต่าง ๆ ในอันที่จะต้องระมัดระวังป้องกันมิให้สิ่งของร่วงหล่นจากรถลงมาบนถนนอันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่ใช้ถนนสัญจรไปมา ดังนั้น คดีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากแต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ที่บุคคลโดยทั่วไปที่ขับรถขนส่งของต้องปฏิบัติ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๒/๒๕๖๓)

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเฝ้าฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนแผน PDP (Power Development Plan) ๒๐๑๕ นั้น โดยที่แผน PDP มีลักษณะเป็นการกำหนดนโยบายทางพลังงานของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดกำลังการผลิตไฟฟ้า



สำรองในระยะยาวให้เพียงพอในช่วงที่อาจเกิดภาวะเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งขาดแคลน เพื่อความมั่นคงและบริหารความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานได้อย่างเพียงพอ โดยกระบวนการในการจัดทำแผนมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา และการจัดทำแผนเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการพยากรณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยคณะบุคคลที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตั้งขึ้น อีกทั้ง แผน PDP ยังมีลักษณะที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าได้ แต่แผน PDP ดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับในตัวเอง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จะต้องนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลในทางรูปธรรมต่อไป แผน PDP ๒๐๑๕ รวมถึงกระบวนการจัดทำแผน มติคณะรัฐมนตรีที่รับทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการจัดทำแผน PDP ๒๐๑๕ จึงไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยใช้อำนาจทางปกครองอันอาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเฝ้าฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ภาคประชาชนทั้งประเทศ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ หรือหน่วยงานใด ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผน PDP ๒๐๑๕ ใหม่ ให้มีความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ นั้น แม้จะมีกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่และกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาจัดทำแผนดังกล่าวเอาไว้ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่ในการเสนอแนะและกำหนดนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเสนอความเห็นต่อแผนดังกล่าว แต่เมื่อแผน PDP ๒๐๑๕ กระบวนการจัดทำแผน PDP ๒๐๑๕ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่รับทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการจัดทำแผน PDP ๒๐๑๕ ไม่ใช่การกระทำทางปกครองด้วยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น การปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนดังกล่าวซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อจัดทำมีแผนที่พิพาทนี้ ย่อมไม่อาจเป็นการกระทำที่ใช้อำนาจทางปกครองอันอาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓๙/๒๕๖๓)



๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าจี้ อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๘๑๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ในเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟผ.๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยั้งชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการ



หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้
 ดำรงการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้
 หรือผ่านการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรสามารถผลิตยาได้ โดยไม่ต้องเรียน
 หรือสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพอันเป็นการก้าวก้าววิชาชีพ ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบ
 กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 ด้านเภสัชกรรมไทย ซึ่งได้เล่าเรียนตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย และเป็น
 ผู้สามารถขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้
 บังคับของระเบียบดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับ
 ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากระเบียบดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

การฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๑
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง
 ขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัตอัตราศุลกากร ล่วงหน้า ลงวันที่ ๒๓ มกราคม
 ๒๕๖๑ ที่มีเนื้อหากำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะขอตีความพิกัตอัตราศุลกากรล่วงหน้าต้องยื่นคำร้อง
 เป็นหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
 ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งประสงค์จะนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตร จึงเป็นผู้ที่อยู่
 ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับ
 ความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากประกาศดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี)
 ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
 รามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖.๑
 โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเองต้องมีผู้รับรองเป็นคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
 และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
 การออกข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
 รามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่รู้จัก



และคุ้นเคยกับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการรับรองผู้สมัคร โดยการแนบสำเนาบัตรประจำตัวและลงลายมือชื่อรับรองนั้น หากบุคคลที่ตนไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองให้ได้รับการสรรหา อาจเกิดผลร้ายต่อการปฏิบัติงานของผู้ลงลายมือชื่อนั้นในภายหลังอีกด้วย ประกอบกับประกาศให้เข้ารับใบสมัครระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และกำหนดให้ยื่นใบสมัครวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีเวลา ๗ วันทำการเป็นการสร้างภาระให้กับผู้สมัครเกินสมควรและสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น ขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖.๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเองโดยต้องให้ผู้รับรองเป็นคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๑/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือปฏิบัติต่อสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดในอัตราเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) (๔) ของระเบียบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของระเบียบพิพาท จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๔)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรและสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจร้านค้าสถานที่จำหน่าย เก็บตัวอย่าง आयัตปุ๋ยเคมี และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นผลมาจากประกาศสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บตัวอย่าง การอายัด การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น โดยที่ประกาศพิพาทเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการจัดเก็บตัวอย่างและอายัตปุ๋ยที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายไปตรวจสอบ ซึ่งเป็นประกาศที่มีผลเฉพาะต่อการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น และไม่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ประกาศดังกล่าวจึงไม่ใช่กฎหมายหรือคำสั่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะนำมาฟ้องขอให้เพิกถอนได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศพิพาทตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๒๗/๒๕๖๓)

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่สั่งให้บริษัท ก. และบริวารออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือรื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใด ๆ แก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในบังคับ



ของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งพิพาทโดยตรง คือ บริษัท ภ. ซึ่งจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ ได้ที่ดินมาด้วยการซื้อจากนาย ช. ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากนาย ผ. ที่ได้เข้าสับสร้างครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินโดยการทำสวนมะพร้าวและปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยมาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าเทือกเขานาคเกิด ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และตำบลวิชิต ตำบลฉลอง ตำบลกระหน และตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไซ้บังคับ เมื่อผลของคำสั่งพิพาทที่ทำให้บริษัท ภ. ผู้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เช่าจะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างในพื้นที่พิพาทและต้องออกจากพื้นที่พิพาทด้วยเหตุเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งหากบริษัท ภ. ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารออกจากที่พิพาทตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังมีอำนาจเข้าทำการยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไขหรือทำประการอื่นแก่อาคารที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อันจะส่งผลกระทบต่ออาคารเลขที่ ๙ ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อีก ๑๘ รายการ ที่บริษัท ภ. ได้ใช้สิทธิตามสัญญาเช่าระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. ข้อที่ ๔ วรรคสอง ก่อสร้างขึ้นและได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับนาย อ. ตามข้อ ๗ วรรคสาม ของสัญญาเดียวกันแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นคู่กรณีในคำสั่งพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีโดยการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๖๔)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบสองฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์ มีกำหนด ๑๐ ปี (ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม) โดยไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนตามที่มาตรา ๕๘



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด อีกทั้ง ในการติดตั้งเสากังหันลมไม่ได้มีการเว้นระยะห่างให้ถูกต้องตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น เมื่อสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง พิทักษ์ รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านให้คำปรึกษา นิติกรรมสัญญาและคดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเรียกร้องสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทะเบียนเลขที่ ๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ใกล้ชิดหรือติดกับต้นเสากังหันลมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพิพาทโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณสถานีท่าเรือน้อย อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาเช่ากับนาย ป. นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นผู้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีบริเวณสถานีท่าเรือน้อย อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อปลูกสร้างเพิงร้านค้าขายของ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิเช่าที่ดินและทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณสถานีท่าเรือน้อยกับนาย ป. มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี และมีการอนุมัติต่อสัญญาเช่าทุกปี ทั้งที่ในความเป็นจริงที่ดินบริเวณที่นาย ป. ขอเช่า นั้น ไม่ใช่ที่ดินบริเวณเดียวกับที่นาย ป. อ้างว่าเป็นของมารดาที่ถูกเวนคืน และมีผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งชาวบ้านรายอื่น ๆ เช่าพื้นที่ทำการค้าขายอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระค่าเช่าให้แก่ นาย ป. ในราคาสูง ผู้ฟ้องคดี



ทั้งสิบสองจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการอนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิเช่าที่ดินและอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ป. แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองจะมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาเช่ากับนาย ป. แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินพิพาทให้แก่ นาย ป. แล้ว ย่อมเห็นได้ว่าความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสอง คือ การให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ป. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ อันเป็นมูลเหตุในการฟ้องคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากผู้รับใบอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลา ผู้รับอนุญาตอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าใบอนุญาตดังกล่าวยังไม่สิ้นผล จึงได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว หรือวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตหรือไม่ และใบอนุญาตสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งการสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหากผู้ฟ้องคดีไม่มีข้อโต้แย้งก็คงไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัย แต่ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจวินิจฉัยว่าใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วโดยเงื่อนไขเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมถือว่าเป็นกรณีการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการตามใบอนุญาตต่อไปได้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะมีสิทธิฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๔๐๖ และต่อมาได้มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๖๗๑ ให้แก่นาย บ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโฉนดที่ดินดังกล่าวมีบางส่วนออกทับที่ดิน น.ส. ๓ ข. ที่บิดาของผู้ฟ้องคดีครอบครอง ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๖๗๑ ในส่วนที่ออกทับที่ดิน น.ส. ๓ ข. ที่บิดาของผู้ฟ้องคดีครอบครอง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาตามคำสั่งศาลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นผู้สืบสิทธิของบิดาเกี่ยวกับที่ดิน น.ส. ๓ ข. และกล่าวอ้างว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๔๔๐๖ และต่อมาได้มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๖๗๑ ให้แก่นาย บ. ทับที่ดิน น.ส. ๓ ข. ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง ต่อเนื่องมาจากบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๕/๒๕๖๔)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๑ (๑) และข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ออกประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในข้อ ๑ กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในที่ดินแปลงหมายเลข No. ๖๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๙๗๓ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ โดยคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมายยื่นคำร้องเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันปิดประกาศ ต่อมา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้า



คณะกรรมการความสงบแห่งชาติข้างต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าได้มีหนังสือถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินบริเวณพื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข No. ๖๐๑ แต่ได้รับหนังสือแจ้งว่าตนมิได้ยื่นคำร้องแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าจึงนำคดีมาฟ้องโดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบ เนื่องจากภายหลังที่หน่วยงานของรัฐได้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของบริษัท ส. และได้ดำเนินคดีกับบริษัทในข้อหาบุกรุกจนบริษัทหยุดการครอบครองทำประโยชน์แล้ว เมื่อประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยแต่ละคนครอบครองไม่เกินคนละ ๔๙ ไร่ ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน ต่อมา เมื่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑ (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าก็ได้ส่งภาพถ่ายแสดงการครอบครองทำประโยชน์ภายในกำหนดเวลา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ได้สอบสวน ไล่สวน สอบปากคำ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าเป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินและได้รับครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินก่อนการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าจึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย การพิจารณา คำร้อง และการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการพิจารณาสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเก้าจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีที่มีผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๔๑/๒๕๖๐



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) ดำเนินการให้ผู้ร้องสอด (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) จัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันในการจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ข้อ ๑๓ ประกอบกับข้อ ๓ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด นั้น ในกรณีนี้ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๔๑/๒๕๖๐ มิได้กำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันไว้ ซึ่งการกำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกัน นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการหรือบุคคลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งเป็นผู้ประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกัน โดยจะต้องคำนวณตามราคากลางของทางราชการ รวมกับราคาก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกร้อยละสิบห้า เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดจำนวนเงินในการทำสัญญาค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลภูเรือ ที่ ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ กรณีเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุและสมทบปัจจัยในการจัดตั้งองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดยไม่มี



ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้เบิกจ่ายได้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลภูเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ มีคำสั่งให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่รวม ๖ ราย ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ และผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อนายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ ต่อมา เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งที่ให้เรียกเงินคืนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดและเป็นการออกคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยไม่ได้สั่งให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทเอง แต่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปดำเนินการเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลภูเรือ ที่ ๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งอื่น ๆ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อหาผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการต่อไป ต่อมา นายอำเภอภูเรือได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามหนังสือจังหวัดเลยข้างต้น แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เพิกถอนคำสั่งพิพาทและไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามหนังสือจังหวัดเลยดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าคำสั่งพิพาทถูกยกเลิกหรือเพิกถอนแล้วตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งพิพาทในคดีนี้จึงยังคงมีผลอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่ว่าคำสั่งพิพาทจะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าให้ชำระเงินให้ครบถ้วนได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากคำสั่งพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๕/๒๕๖๓ และที่ คผ.๙๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เข้ามาในคดีด้วย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี



เขต ๓ ที่ ๕๗/๒๕๖๓ฯ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๕๗๙,๙๖๘.๖๗ บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นได้ว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะในกรณีของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้พิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากก่อให้เกิดคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ศาลจึงรับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๗๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมทั้งสถาบัน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้เข้าสู่กระบวนการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ายื่นข้อเสนอตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเช่นเดียวกับประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง



โต้แย้งการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่า ขัดกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมบัญชีกลางมิได้ชี้แจงหรือพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แทนที่ประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการที่อาจเป็นผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากประกาศประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่มีสิทธิฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวาง ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดวินัยผู้ต้องขังฐานมีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดวินัยผู้ต้องขังฐานมีซิมการ์ดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งเรือนจำกลางบางขวาง ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย ฐานมีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อันเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ และที่ ๕๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย ฐานมีซิมการ์ด อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถืออันเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกคำสั่งล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังทั้งสองคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยผู้ต้องขังทั้งสองคำสั่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๔)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้แก่บริษัท ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยใบอนุญาตมีกำหนด ๒ ปี ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และได้โอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้กับบริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีคำสั่งให้โอนใบอนุญาตก่อสร้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก่อนที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ฯ จะหมดอายุการอนุญาต (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓) และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาทแล้วก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้รับอนุญาตแต่กลับไปยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๖๔/๒๕๕๒ เลขที่ ๖๕/๒๕๕๒ และเลขที่ ๖๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใหม่ แม้การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในครั้งนี้ จะได้ใช้เอกสารหลักฐานและแบบแปลนแผนผังเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ฯ รวมทั้งอาคารที่ก่อสร้างจะเป็นอาคารที่มีขนาดและจำนวนความสูงเท่ากันก็ตาม ถือได้ว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ออกให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ได้สิ้นผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าฟ้องคดีนี้จึงไม่มีข้อพิพาทที่จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ฯ อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๑ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๕/๒๕๖๓)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่บริเวณถนนหน้าวัดเกต ซอย ๑ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) ออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ขึ้น ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยเร็ว นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาคารพักอาศัยหรือประกอบการพาณิชย์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ออกใบอนุญาต ก่อสร้างให้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ก่อสร้างอยู่ติดหรือใกล้เคียงกับอาคารพักอาศัย ของผู้ฟ้องคดีที่จะเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ออกใบอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างอาคารที่จะถือเป็นผู้มีสิทธิ ฟ้องคดีข้อหานี้ต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณสถานีท่าเรือร้อย อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทำสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองและชาวบ้านรายอื่น ๆ ที่อยู่ค้าขายในบริเวณที่พิพาท ทุกราย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองได้ยื่นคำขอเช่าที่ดินบริเวณสถานี ท่าเรือร้อยกับผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงยังไม่มีข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองจะมีสิทธิขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามคำขอนี้ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ (สสพ.๑) ๑๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำกัด แก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้เรียกเงินที่ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายให้แก่คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ชุดที่ ๑๓ โดยมีชอบด้วยข้อบังคับและระเบียบ



สหกรณ์ทั้งหมด ให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายหากไม่ได้รับการชำระคืน และให้รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบทุก ๗ วัน และยังได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ (รองนายทะเบียนสหกรณ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ (สสพ. ๑) ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เฉพาะส่วน และระเบียบวาระที่ ๔.๕ ทั้งหมด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๓ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๖ เฉพาะส่วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งแล้วแต่ไม่เป็นผล ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นั้น เหตุในการฟ้องคดีนี้มาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่ง ที่ (สสพ.๑) ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ชุดที่ ๑๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เฉพาะส่วนที่ฝ่าฝืนข้อบังคับสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ทั้งหมด และเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ชุดที่ ๑๓ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ข้อ ๓.๖ เฉพาะส่วนที่ฝ่าฝืนข้อบังคับสหกรณ์สโมสรรถไฟ จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่ง ที่ (สพพ.๑) ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด แก้ไขข้อบกพร่องจากมติในการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด แก้ไขข้อบกพร่องโดยเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ชุดที่ ๑๓ โดยมีข้อขัดแย้งข้อบังคับสหกรณ์ คือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ชุดที่ ๑๓ มิใช่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ (สพพ.๑) ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เฉพาะส่วน นั้น แม้คำสั่งดังกล่าวจะมีถึงผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มติดังกล่าวถูกเพิกถอนไปนั้น คือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ชุดที่ ๑๓ เช่นเดียวกันหาใช่ผู้ฟ้องคดีไม่ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งพิพาทนั้นก็เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีและสมาชิกของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ๒ รวมถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี

